

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2289/2531

ด.ช.สุชี ประกอบศ รี ๗ กับพวก
นาย สะอาด เสา เวียง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425, มาตรา 850, มาตรา 851

ป.วิ.พ. มาตรา 55

จำเลยที่ 2 ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับฝ่ายโจทก์ว่าจะจ่ายค่าทำขวัญให้ในกรณีเรื้อยนต์หางยาวรับจ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 จมลงทำให้มารดาพี่สาว และบุตรโจทก์ซึ่งโดยสารเรือมาด้วยจมน้ำตาย แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบไม่ได้ลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าว ดังนั้น จำเลยจะอ้างเอาสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นเป็นข้อต่อสู้หาได้ไม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ให้รับผิดชอบในมูลละเมิดซึ่งจำเลยที่ 1 ลูกจ้างได้ขับเรื้อยนต์หางยาวไปในทางการที่จ้างได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 และจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 เป็นเจ้าของกิจการเรื้อยนต์หางยาวข้ามฟากแม่น้ำมูล เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2523 เวลา 8 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ได้ขับเรื้อยนต์หางยาวของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ไปในทางการที่จ้างของจำเลยดังกล่าว โดยมีมารดาและพี่สาวของโจทก์ที่ 1 และบุตรของโจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 โดยสารร่วมกับคนอื่น จำเลยที่ 1 ขับเรื้อ

โดยประมาณเรือจมลงในกระแสน้ำมารดาและพี่สาวของโจทก์ที่ 1 และบุตรของโจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 จมน้ำตายขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ทั้งห้ารวมเป็นเงิน 300,000 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ให้การว่าหลังเกิดเหตุโจทก์ทั้งห้ากับจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความและรับเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความไปแล้ว โจทก์ทั้งห้าจึงฟ้องเรียกร้องอีกไม่ได้

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า สัญญาประนีประนอมยอมความไม่มีผลผูกพันโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ส่วนโจทก์ที่ 4 และที่ 5 ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยแล้ว มูลละเมิดจึงระงับไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น แต่จำเลยยังไม่ได้ชำระเงินให้แก่โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ชดใช้ให้โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 43,550 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จ ส่วนโจทก์ที่ 4 และที่ 5 ให้ยกฟ้อง

โจทก์ที่ 4 ที่ 5 และจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 4 ที่ 5 คนละ 33,350 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ที่ 4 ที่ 5 ทั้งสองศาล จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในชั้นนี้จึงมีปัญหาเฉพาะฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เกี่ยวกับโจทก์ที่ 2 ที่ 3 ในเรื่องอำนาจฟ้องซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เกี่ยวกับโจทก์ที่ 1 ที่ 4 และที่ 5

ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติแล้วว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นเจ้าของและเป็นผู้ครอบครองเรือพิพาทร่วมกัน จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างและขับเรือลำดังกล่าวในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 โดยประมาท

ในเบื้องต้นจะได้วินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ที่ว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 หรือไม่เสียก่อน

ตามทางนำสืบของโจทก์และจำเลยได้ความตรงกันว่านายสวนจำเลยที่ 2 ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับนายเซ็น เสาเวียงนายพร โคตรรัตน์ นายหนู เสาเวียง นายเทือง โตมร และนายบน ประกอบศรี ตามเอกสารหมายเลข 1 และตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับบุคคลดังกล่าวตามเอกสารหมายเลข 4 ต่อหน้าพนักงานสอบสวนว่าจะให้ค่าทำขวัญกับบุคคลเหล่านั้น ในฐานะที่เป็นทายาทของผู้เสียหายเป็นเงินคนละ 2,500 บาท เฉพาะรายนายบน ประกอบศรีเป็นเงิน 5,000 บาท แต่ปรากฏว่านายสวน จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบไม่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาเอกสารหมายเลข 1 และจ.ล.4 เมื่อเป็นเช่นนี้...ฯลฯ..จำเลยจะอ้างเอาสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้หาได้ไม่ โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 จึงมีอำนาจที่จะฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ให้รับผิดชอบในมูลละเมิดซึ่งจำเลยที่ 1 ลูกจ้างกระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ได้

ปัญหาต่อไปในเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์กำหนดให้ชดใช้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 40,000 บาท ชดใช้แก่โจทก์ที่ 4 และที่ 5 คนละ 20,000 บาท สูงเกินไปนั้น เห็นว่าโจทก์ที่ 1 กำลังศึกษาเล่าเรียน จำนวนค่าอุปการะเลี้ยงดูที่โจทก์ที่ 1 ขอมາเดือนละ 500 บาท รวมทั้งหมด 40,000 บาท เป็นการพอสมควรแล้ว ส่วนการอุปการะเลี้ยงดูของโจทก์ที่ 4 และที่ 5 แม้โจทก์ที่ 4 และที่ 5 จะไม่ได้นำเสนอว่าผู้ตายมีรายได้เดือนละเท่าใด เคยให้หรือสามารถที่จะให้ค่า

อุปกรณ์เลี้ยงดูเป็นเงินเท่าใดก็ตามที่ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจกำหนดค่าอุปกรณ์เลี้ยงดูให้โจทก์ที่ 4 และที่ 5 รายละเอียด 20,000 บาท ก็เป็นการพอสมควรแล้วเช่นกัน แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 4 โจทก์ที่ 5 รายละเอียด 33,350 บาทนั้นเป็นการรวมจำนวนเงินไม่ถูกต้อง แม้คดีนี้จำเลยที่ 1 จะมีได้ฎีกาแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการชำระหนี้อื่นไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 ด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 4 โจทก์ที่ 5 รายละเอียด 23,350 บาท ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 รวมกันชดเชยค่าทนายความชั้นฎีกาแก่โจทก์ทั้งสองฝ่ายรายละเอียด 600 บาท นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ